



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

R.G. 4615/2020

All'udienza collegiale del giorno 03/05/2024 ore 09:30

dott. Antonella Izzo

presidente relatore

dott. Claudia De Martin

consigliere

dott. Marco Emilio Luigi Cirillo

consigliere

Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario

Chiamata la causa

Appellante/i

Parte_1

Avv. RIITANO GIANLUCA

Avv. VIOLA GIUSEPPE presente

Appellato/i

CP_1

Avv. INDACO GIANLUCA presente

Il collegio invita le parti alla discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.

La Corte

decide con sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* di cui darà lettura a fine udienza.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Alessandra Petroccione

IL PRESIDENTE

Antonella Izzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel
dott. ssa Claudia De Martin, consigliere
dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere

all'udienza del 3 maggio 2024 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al **n. 4615/2020** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra

Parte_1 **(C.F. *C.F._1*)**
rappresentato e difeso dall'avv. Riitano Gianluca e dall'avv. Viola Giuseppe per procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante
e

CP_1 **(C.F. *C.F._2*)**
rappresentata e difesa dall'avv. Indaco Gianluca per procura a margine della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado
appellata

oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.10030/2020 pubblicata in data 9.7.2020.

IN FATTO E IN DIRITTO

§ 1. - La vicenda oggetto di causa è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23.11.2015 e poi ritualmente notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *CP_1*, formulando le conclusioni sopra richiamate (accertare e dichiarare il diritto del signor *Parte_1* alla restituzione da parte della signora *CP_1* dell'importo di € 260.000,00 e per l'effetto condannare la signora *CP_1* al pagamento della somma di € 260.000,00 in favore del signor *Pt_1* [...] , oltre interessi successivi all'istaurazione del presente giudizio sino all'effettivo rimborso, con condanna di spese e compensi del presente giudizio – n.d.r.).

Parte ricorrente, in sintesi, ha allegato e dedotto:

- che la convenuta *CP_1*, con atto notarile del 25.2.2009, aveva acquistato, unitamente al proprio coniuge *Persona_1*, il diritto di usufrutto relativo ad un appartamento distinto dall'interno n. 7 e facente parte di un fabbricato sito in Roma, in via Romeo Romei n. 19;

- che, con lo stesso atto, i figli minorenni dei due predetti coniugi avevano acquistato la nuda proprietà della medesima unità immobiliare;
- che la vendita era stata effettuata per il prezzo complessivo di euro 670.000,00, di cui euro 567.825,00 riferiti all'usufrutto e la restante parte alla nuda proprietà;
- che il corrispettivo versato dalla convenuta per l'acquisto della propria quota di usufrutto era quindi pari ad euro 283.912,50;
- che, non disponendo di tale somma, la convenuta si era rivolta al proprio cognato, ossia al medesimo ricorrente, per ottenere un prestito e potere quindi procedere all'acquisto di cui sopra;
- che il ricorrente aveva acconsentito al prestito, prelevando pertanto dal proprio conto corrente la complessiva somma di euro 260.000,00 e consegnando la stessa, tramite due assegni circolari dell'importo rispettivo di euro 230.000,00 e di euro 30.000,00 (di cui si dava specificamente menzione nell'atto di compravendita), alla parte venditrice Per_2

[...]

- che la convenuta, nonostante il tempo poi trascorso ed i solleciti ricevuti, non aveva più restituito la somma mutuata.

1.2. La resistente si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.

Al riguardo ha infatti, fra l'altro, allegato e dedotto:

- che era onere dell'attore provare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo (contratto di mutuo) della stessa;
- di non aver ricevuto la somma indicata dal ricorrente, il quale aveva invece emesso gli assegni direttamente in favore della venditrice dell'immobile;
- che la richiesta di restituzione della somma era arrivata solo a distanza di sei anni dall'atto di acquisto ed era concisa con il momento in cui era insorto un aspro contenzioso fra sé ed il proprio coniuge (fratello del ricorrente), con questioni riguardanti l'affidamento dei figli, il diritto di abitazione ed il mantenimento;
- che l'acquisto dell'immobile era stata un'operazione a carattere "familiare", come anche dimostrato dal contestuale acquisto della nuda proprietà da parte dei figli, motivo per cui risultava indimostrato che l'intervento economico del ricorrente fosse avvenuto in favore della stessa resistente e per di più a titolo di mutuo.".

All'esito del giudizio – svoltosi a cognizione piena previo mutamento del rito e istruito mediante i documenti prodotti dalle parti e l'esame di due testimoni – il tribunale ha respinto la domanda e condannato il Pt_1 a rifondere alla convenuta le spese processuali.

La decisione è motivata in base al rilievo della mancata dimostrazione del titolo di mutuo dei pagamenti eseguiti dal Pt_1 . Osserva il tribunale: “Nel caso di specie, la prova in questione – in particolare quella relativa al titolo – è tuttavia mancata.

Le risultanze delle prove documentali e testimoniali non sono infatti idonee, neanche ai sensi dell'art. 2727 c.c., a dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo concluso con la convenuta (o con entrambi i coniugi; mentre un eventuale contratto di mutuo concluso solo dall'altro coniuge potrebbe al più rilevare ai sensi dell'art. 186 lett. c) c.c.).

I documenti prodotti (v. doc. da 1 a 5 allegati al ricorso) sono infatti al più sufficienti a dimostrare la datio, effettuata fornendo la provvista necessaria per il pagamento di parte del prezzo di acquisto dell'immobile.

Con specifico riferimento alla prova testimoniale, va poi osservato come le dichiarazioni rese sul punto dal teste Tes_1 siano de relato actoris (“specifico che non sono mai stato presente ad alcun colloquio intercorso tra le parti in relazione alla richiesta di prestito della CP_1 al Per_3 Pt_1]; quest'ultimo mi ha riferito quanto sopra”) e, come tali, irrilevanti (cfr. fra le tante Cass. 569/2015).

Mentre l'ulteriore testimone escusso (Tes_2 si limita a riferire circostanze generiche e comunque inidonee a confermare l'avvenuta conclusione del contratto di mutuo, né tantomeno del perfezionamento dello stesso con la odierna convenuta ("Ho assistito, in qualità di consulente del notaio Persona_4 , a più incontri presso lo studio tra lo stesso, il Pt_1 e talvolta il dr. Tes_1 , nei quali si parlava dell'operazione immobiliare ed il Pt_1 dichiarava di voler prestare la somma necessaria, anche se non conosco gli sviluppi successivi").

Ne deriva pertanto che, in difetto della prova del titolo contrattuale indicato quale causa petendi, la domanda di parte attrice va rigettata.

E ciò anche considerando che è peraltro ben possibile, in astratto e anche alla luce dei rapporti di famiglia esistenti, che la dazione sia stata in alternativa giustificata da un atto di liberalità (di cui, in questa sede e tenendo conto della predetta causa petendi, sarebbe in ogni caso irrilevante verificare la natura diretta o indiretta e la sussistenza dei necessari requisiti di forma)".

§ 2. – La sentenza è stata impugnata dal Pt_1 con un atto di appello basato su un unico motivo, con cui l'appellante lamenta il mal governo delle regole processuali sulla distribuzione tra le parti dell'onere della prova nei giudizi in cui sia dedotto il diritto di una parte di ottenere la restituzione di una somma di denaro data in prestito. Secondo l'appellante, il tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata allegazione, da parte della CP_1 di un diverso titolo giustificativo del trasferimento di denaro di cui l'attore chiedeva la restituzione e che, in difetto di tale allegazione, non sarebbe sorto l'onere dell'attore di provare il perfezionamento del mutuo, emergendo la prova dalla stessa condotta processuale della controparte e dal principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.. Il primo giudice avrebbe persino superato i limiti della propria discrezionalità spingendosi a ipotizzare che l'esborso fosse giustificato da una causa di liberalità nemmeno prospettata dalla convenuta.

L'appellata resiste all'impugnativa eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. e, in considerazione delle nuove deduzioni difensive dell'appellante, anche ai sensi dell'art.345 c.p.c.. Ne contesta comunque la fondatezza nel merito, ribadendo di non aver ricevuto la consegna della somma, e chiede la conferma della sentenza impugnata.

§ 3. – La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c..

L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, avendo il Pt_1 esposto con sufficiente chiarezza e specificità la sua ragione di critica alla sentenza di primo grado. È infondata anche l'eccezione di inammissibilità ex art.345 c.p.c., perché le nuove argomentazioni difensive in punto di diritto, se non si risolvono nella prospettazione di diversi fatti costitutivi della pretesa, sono ammissibili in ogni grado.

Nel merito, l'assunto dell'appellante è che la parte convenuta con domanda di restituzione di somma di denaro data in prestito abbia l'onere di dedurre il diverso titolo giustificativo della ricezione della somma. Solo a fronte di tale specifica allegazione sorgerebbe l'onere dell'attore di dare prova del perfezionamento tra le parti di un accordo qualificabile come mutuo. In altri termini, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda gravante in generale sul convenuto si atterrebbe, in materia di mutuo, come onere di controdedurre un diverso titolo giustificativo della consegna del denaro.

L'assunto è infondato: l'onere di contestazione che grava sul convenuto con azione di adempimento di un mutuo non diverge da quello sancito in generale dagli artt. 115 e 167 comma 1 c.p.c., per cui non si estende alla deduzione di un diverso titolo giustificativo del suo diritto a trattenere la somma ricevuta, potendo egli limitarsi a contestare puramente e

semplicemente l'esistenza del contratto, salvo il valore indiziario che può assumere tale mancata allegazione in un contesto in cui la prova di cui è onerato l'attore possa esser data anche per presunzioni e vi siano altri indizi che concorrono a formarla (Cass.n.8829/2023, n.27372/2021).

Comunque, tali considerazioni presuppongono che sia accertata la consegna del denaro alla persona da cui si pretende la restituzione, mentre la **CP_1** contesta appunto tale consegna e il primo giudice, diversamente da quanto afferma l'appellante, non si è pronunciato compiutamente sul punto, ritenendo la questione assorbita dalla mancanza di prova del titolo. L'appellata ha ribadito in questo grado la contestazione della consegna della somma, osservando che gli assegni emessi dal cognato erano intestati alla venditrice, non le erano mai pervenuti e che, quando anche la consegna alla parte venditrice potesse sostituire quella all'acquirente, occorrerebbe considerare che la vendita vedeva come acquirenti cinque soggetti diversi.

La contestazione è fondata.

È pacifico che l'appellante abbia pagato parte del prezzo di vendita dell'appartamento di via R. Romei n.19, acquistato, quanto all'usufrutto, dal fratello **Per_1** e dall'appellata e, quanto alla nuda proprietà, dai tre figli minori della coppia. Il pagamento del debito altrui eseguito spontaneamente ha un significato neutro e, così come non genera automaticamente il diritto del *solvens* alla restituzione da parte del debitore (Cass.S.U.n.9946/2009), non fa nemmeno presumere, di per sé, l'esistenza tra il *solvens* e il debitore di un accordo sussumibile nel mutuo. Risulta quindi evidente che, in assenza di una consegna del denaro alla **CP_1** l'accertamento di quella *datio* che costituisce elemento essenziale del mutuo non possa aver luogo se non accertando contestualmente l'esistenza dell'accordo contrattuale giustificativo del pagamento a mani del terzo. Erra, quindi, l'appellante quando afferma che il tribunale avrebbe accertato la consegna del denaro alla **CP_1** perché il primo giudice ha correttamente sorvolato sulla questione, ritenendola assorbita dalla mancanza di prova del titolo in forza del quale fu eseguito il pagamento.

Il contratto di vendita non è presente agli atti (l'appellante non ha prodotto in questo grado la documentazione allegata al ricorso nel grado precedente, non più presente nel fascicolo d'ufficio acquisito dal Tribunale), sicché non c'è alcuna evidenza di un obbligo di pagamento di una quota del prezzo pari alla metà del valore dell'usufrutto gravante esclusivamente sulla **CP_1** ed estinto per mezzo degli assegni emessi dal cognato. Al contrario, posto che l'obbligo di pagamento del prezzo di un bene acquistato in comune grava solidalmente su tutti gli acquirenti, si presume che il pagamento eseguito dall'appellante sia andato a beneficio di tutti. Di conseguenza, l'accordo in forza del quale è stato eseguito potrebbe essere intervenuto indifferentemente tra l'appellante e la cognata, il fratello o entrambi e, se si trattasse di un mutuo concluso dall'appellante con il fratello, non vi sarebbe alcuna evidenza dei presupposti su cui si fonderebbe, in tal caso, la legittimazione passiva dell'appellata.

Inoltre, non può escludersi che siano intervenuti, a giustificazione del pagamento, accordi di altra natura non implicanti alcun obbligo di restituzione. Il tribunale ha fatto riferimento a una possibile donazione indiretta - senza con ciò travalicare i limiti del suo potere cognitivo e decisorio dettati dall'art.112 c.p.c., ma semplicemente evidenziando che non vi erano elementi sufficienti a presumere l'esistenza del mutuo dedotto dal **Pt_1** - ma potrebbe ipotizzarsi, in linea puramente teorica, anche l'estinzione di una preesistente obbligazione tra i fratelli **Pt_1**.

Pertanto, l'appello deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000, salvo il minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 12.154,00.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10030/2020 pubblicata in data 9.7.2020, così decide:

- respinge l'appello e condanna l'appellante *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese processuali, che liquida in € 12.154,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 *quater* D.P.R.n.115/2002.

Roma, 3 maggio 2024

Il presidente est.
Antonella Izzo